

د. حنان مزهود



قانون الأموال الوطنية

قواعد استعمال وحماية الأموال الوطنية العمومية

عنوان الكتاب: قانون الممالك الوطنية قواعد استعمال وحماية الممالك الوطنية العمومية

المؤلف (ة): د. حنان مزهود

السداسي الأول 2023

رقم الإيداع: 1-140-22-9931-978

الناشر: دار ومضة للنشر والتوزيع والترجمة

إيميل: wamdaedition@gmail.com

هاتف: 034550887 / 00213657300415

المقر: جيجل - الجزائر

المدير العام: د. سميرة قنون

المدير التنفيذي: ليلي لوكريف

تدقيق وإخراج فني: فريق ومضة

تصميم: إيمان عبد الحليم

جميع الحقوق محفوظة للناشر

الآراء الواردة في الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشر

يمنع نسخ أو استعمال الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية

أو أية وسيلة نشر أخرى من دون إذن خطي من الناشر

فهرس الكتاب:

إهداء.....	5
حكمة.....	7
مقدمة:.....	9
الباب الأول ذاتية الأملاك الوطنية العمومية.....	13
الفصل الأول: مفهوم الأملاك الوطنية العمومية.....	15
المبحث الأول: التعريف بالأملاك الوطنية العمومية.....	15
المطلب الأول: تأصيل فكرة الأملاك العمومية.....	16
المطلب الثاني: تعريف الأملاك الوطنية العمومية.....	28
المبحث الثاني: خصوصية الأملاك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري.....	44
المطلب الأول: مشتملات الأملاك الوطنية العمومية.....	44
المطلب الثاني: آليات اكتساب صفة الأملاك الوطنية العمومية.....	68
المطلب الثالث: تمييز الأملاك الوطنية العمومية عن أصناف الأملاك الأخرى.....	86
الفصل الثاني: استعمال الأملاك الوطنية العمومية.....	109
المبحث الأول: استعمال الأملاك الوطنية العمومية المخصصة للاستعمال المباشر للجمهور.....	110
المطلب الأول: الاستعمال الجماعي (المشترك) للأملاك الوطنية العمومية.....	111
المطلب الثاني: الاستعمال الخاص للأملاك العمومية المخصصة للاستعمال المباشر للجمهور.....	118
المطلب الثالث: الشغل الخاص للأملاك العمومية المنشئ لحقوق عينية.....	144

المبحث الثاني: استعمال الأملاك الوطنية العمومية عن طريق المرافق العامة	
155..... (الاستعمال غير المباشر)	
المطلب الأول: استعمال الأملاك العمومية عن طريق التخصيص	157.....
المطلب الثاني: استعمال الأملاك العمومية الوطنية عن طريق تفويض المرافق العامة	165.....
الباب الثاني قواعد حماية الأملاك الوطنية العمومية	187.....
الفصل الأول: قواعد الحماية المدنية للأملاك الوطنية العمومية	188.....
المبحث الأول: عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية العمومية	189.....
المطلب الأول: نطاق قاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية العمومية	192....
المطلب الثاني: نتائج الإخلال بقاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك العمومية	196...
المبحث الثاني: عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنية العمومية	198.....
المطلب الأول: مبررات قاعدة عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنية العمومية	199..
المطلب الثاني: نطاق تطبيق قاعدة عدم جواز الحجز على الأملاك العمومية	201.....
المطلب الثالث: الآثار المترتبة على قاعدة عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنية العمومية	202.....
المبحث الثالث: عدم جواز اكتساب الأملاك الوطنية العمومية بالتقادم	206.....
المطلب الأول: الأساس القانوني لقاعدة عدم جواز اكتساب الأملاك العمومية بالتقادم	207.....
المطلب الثاني: نطاق قاعدة عدم جواز اكتساب الأملاك الوطنية العمومية بالتقادم	209.....

المطلب الثالث: الآثار المترتبة على قاعدة عدم جواز اكتساب الأملاك العمومية بالتقادم.....	210
الفصل الثاني: قواعد الحماية الإدارية للأملاك الوطنية العمومية.....	216
المبحث الأول: تدابير الحفاظ على الأملاك الوطنية العمومية.....	216
المطلب الأول: جرد الأملاك الوطنية العمومية.....	217
المطلب الثاني: التبعات المترتبة عن حماية الأملاك الوطنية العمومية.....	224
المطلب الثالث: حماية الأملاك الوطنية العمومية من التدهور المادي في إطار نظام المحافظة.....	241
المبحث الثاني: الهيئات الإدارية المتدخلة لحماية الأملاك الوطنية العمومية.....	248
المطلب الأول: إدارة الأملاك الوطنية ومساهمتها في حماية الأملاك الوطنية العمومية.....	249
المطلب الثاني: دور الجماعات الإقليمية في حماية الأملاك الوطنية العمومية.....	258
الفصل الثالث: الحماية القضائية للأملاك الوطنية العمومية.....	283
المبحث الأول: دور القضاء الإداري في حماية الأملاك الوطنية العمومية.....	283
المطلب الأول: أسس تدخل القاضي الإداري في منازعات الأملاك الوطنية العمومية.....	284
المطلب الثاني: نطاق اختصاص القضاء الإداري في منازعات الأملاك الوطنية العمومية.....	291
المبحث الثاني: دور القضاء الجزائي في حماية الأملاك الوطنية العمومية.....	305
المطلب الأول: البحث والتحري عن الجرائم الواقعة على الأملاك الوطنية العمومية.....	306

المطلب الثاني: متابعة الجرائم الواقعة على الأملاك الوطنية العمومية.....330

المطلب الثالث: الدعوى المدنية المقامة أمام القضاء الجزائي في جرائم الأملاك

العمومية.....343

قائمة المصادر والمراجع:.....351

فهرس الكتاب:.....377

قانون الأموال الوطنية

قواعد استعمال وحماية الأموال الوطنية العمومية



إذا كانت الأموال الوطنية الخاصة لا تختلف عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد من حيث قابليتها لأن تكون محلا لعدد من التصرفات القانونية بغية استثمارها والاستفادة من عائداتها، فإن الأموال العمومية تخضع لنظام قانوني استثنائي لا مقابل له في القانون الخاص، نظرا لاعتبارها موردا ثابتا ومستمرا يضمن استمرارية الخدمة العمومية للمواطنين، ما يجعل مسألة حمايتها والمحافظة عليها من أولويات الجميع إدارة وأفراد.

من هذا المنطلق جاء هذا المؤلف في ظل ما تشهده الساحة القانونية من قلة في المؤلفات التي تعالج موضوع الأموال الوطنية عموما والأموال الوطنية العمومية خصوصا، بغية الوقوف على مظاهر ذاتية وخصوصية الأموال العمومية سواء بالنظر إلى مفهومها أو طرق استعمالها واستغلالها، إضافة إلى بيان القواعد القانونية والإدارية والقضائية المقررة لحمايتها والمحافظة عليها.

د. حنان مزهود

E-mail : wamdaedition@gmail.com
dar.wamday@gmail.com

Tel : 00213657300415

رقم الإيداع : 1-140-22-9931-978



9 789931 221401

دار
ومضة

للنشر

والتوزيع

والترجمة